

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

주 의 요 구

제 목 계약관리 운영 부적정
소 관 부 서 C팀(㉠㉠ 해외 비즈니스센터)
내 용

1. 업무개요

A본부 C팀(구 J팀, 구 L단, 구 M팀, 이하 “C팀”이라 한다)은 한국 콘텐츠기업 현지진출 지원과 한류 확산을 위한 교류협력 등을 위해 ㉠㉠ 현지에 해외 비즈니스센터(이하 “㉠㉠센터”라 한다)를 두고 비즈매칭 상담회와 X 위탁용역 등의 사업을 관리 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」 제 11조에 따르면 계약을 체결할 때에는 계약의 목적과 계약금액 및 이행기간 등을 명백하게 기재하여 계약서를 작성하여야 하고 계약 담당과 계약상대자가 계약서에 기명하고 날인하여 서명함으로써 계약이 확정된다. 다만, 계약금액이 3천만원 이하인 계약을 체결하는 경우에는 같은 법 시행령 제49조에 따라 계약서의 작성을 생략할 수 있다.

또한 국가계약법 제19조 및 같은 법 시행령 제66조에 따르면 계약내용의 변

경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위안에서 이를 조정하는 것으로 되어있다.

따라서 @@센터는 국가계약법을 준수하여 계약금액 3천만원을 초과하는 계약을 체결하는 경우에는 계약서를 작성하였어야 하고 계약내용의 변경이 있을 때에는 계약금액을 조정하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실에서 특정감사 기간(2024. 3. 11. ~ 7. 31.) 동안 최근 3년(2021~2023년)간 @@센터 계약현황을 검토한 결과, @@센터는 아래 [표]와 같이 계약금액 3천만원을 초과하는 총 9건의 위탁용역에 대해 계약서 작성을 하지 않고 계약상대자 일방이 기명하여 날인한 계약이행확약서만 제출받아 계약을 운영하였다.

[표] @@센터 계약서 미작성 계약현황(2021~2023년)

(단위: 원)

계약명(계약이행확약서 기준)	업체명	계약금액	계약기간
2021 aaa 위탁용역	(a)(a)(a)	98,488,101	계약체결일로부터 2021.11.30.까지
bbb 위탁용역	(b)(b)(b)	49,126,000	계약체결 후 3개월 내외
2022 ccc 위탁	V	41,160,000	결재일로부터 2022.11.30.까지
2022 ddd 위탁	(c)(c)(c)	79,998,290	계약(결재)체결일로부터 2022년 10월까지
2023년 @@ eee(fff) 추진 위탁	(d)(d)(d)	40,000,000	계약(결재)체결일로부터 11.17.까지
2023년 @@ ggg 위탁	(e)(e)(e)	35,000,000	계약(결재)일로부터 2023년 12월까지
2023 @@ hhh 위탁	(f)(f)(f)	42,000,000	계약(결재)일로부터 6월 30일까지
2023 X 위탁	(g)(g)(g)	125,818,650	결재일로부터 2023.11.10.까지
2023 iii 위탁	(g)(g)(gW)	273,900,000	계약(결재)일로부터 10.31.까지

자료: 내부 결재문서 재구성

그리고 계약이행확약서에는 계약기간을 위의 [표 3]과 같이 ‘계약체결 후 3

개월 내외’, ‘계약(결제)일로부터 2023년 12월까지’ 처럼 각 계약 건별로 상이하
게 기재하였고, 계약 시작일과 종료일을 명확하게 인지하기 어려운 방식으로 표
기하여 계약관리에 혼란을 야기하였다.

한편 (주)AAA센터는 2022. 2. 25.부터 2022. 2. 27.까지 Z팀 컨벤션센터에서
「2021 aaa³⁾」 B2C 행사를 진행하면서 당초 계획에 없던 페스티벌 개막식 무대
조정 및 운영시스템을 추가로 설치하는 등 3,215,630원의 추가 비용이 발생하였
는데, 이를 기존 계약에 반영하여 변경(증액)하거나 별도 계약으로 처리하여 계
약이행확약서 등을 제출받아야 하는데도 이런 절차 없이 추가 비용을 집행하였
다.

관계부서 의견

C팀은 2천만원 이상 계약 체결 시 표준계약서를 사용하고 계약기간 등을 명확
히 기재하겠다고 하였으며 계약 변경이 필요한 경우 절차에 따라 추진할 수 있
도록 지속적으로 안내하고 교육하여 동일 사례가 발생하지 않도록 관리감독을
철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 원장은

계약서 작성 대상에 해당하는 위탁용역의 경우 정식 계약서를 작성하도록 지도·
감독하고 향후 계약관리 운영을 철저히 하여 동일 사례가 발생되지 않도록 C팀
(주)AAA센터)에 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

3) 2021 aaa 위탁용역

- 계약상대자 및 대표자 : (주)AAA / (주)AAA
- 계약금액 : 98,488,101원
- 계약기간 : 계약체결일로부터 2021.11.30.까지. 단, 코로나 등 불가피한 사유로 인해 오프라인 행사(B2C) 개최
불가능 시 상호 협의 후 조정가능(단, 그 개최시한은 2022년 3월말 이내로 한함)